

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายทะเบียน พรการเมือง

ผู้ร้อง

5017/2540

พ.ร.บ.พรการเมือง พ.ศ.2524 มาตรา 13 วรรคสี่, มาตรา 46

พ.ร.บ.พรการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 7

พรรค ส. จดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 แต่ในคราวที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ปรากฏว่าพรรคการเมืองดังกล่าวไม่มีสมาชิกของพรรคได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย และหัวหน้าพรรคได้แจ้งต่อผู้ร้องขอยุบเลิกพรรคโดยในวันนัดไต่สวนคำร้อง ของ ศาลแพ่งพรรค ส.ก็มีได้คัดค้านดังนี้พรรคส. จึงต้องเลิกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46(4) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 การร้องขอให้ศาล มีคำสั่งยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มาตรา 13 วรรคสี่ประกอบมาตรา 46 วรรคสี่ได้รับการยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมศาล

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มีหน้าที่รับจดทะเบียนพรรคการเมืองควบคุมดูแลการ

ดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนดำเนินการ
สอบสวนและยื่นคำร้องให้ศาลฎีกามีคำสั่งยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคเสรี
ประชาธิปไตยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองต่อผู้ร้องเมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2538 ทะเบียนเลขที่ 47/2538 มีพันเอกสุบรรณ แสงพันธุ์เป็น
หัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน
ราษฎรและกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปใหม่ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ส่งสมาชิกของพรรค
สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 126 คน แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกของพรรค
เสรีประชาธิปไตยคนใดได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย พันเอก
สุบรรณหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยได้มีหนังสือแจ้งเหตุที่พรรคการเมืองดังกล่าว
ต้องเลิกให้ผู้ร้องทราบเพื่อให้ผู้ร้องดำเนินการขอยุบเลิกพรรคเสรีประชาธิปไตยต่อไป
และผู้ร้องได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว ปรากฏว่าเป็นความจริงขอให้ศาลแพ่งทำการ
ไต่สวนเพื่อให้ศาลฎีกามีคำสั่งยุบเลิกพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มาตรา 46

พันเอกสุบรรณ แสงพันธุ์ หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย ได้รับสำเนาคำร้อง
แล้วไม่คัดค้าน

ศาลแพ่งไต่สวนคำร้องและทำความเข้าใจเห็นเสนอต่อศาลฎีกาว่าพรรคเสรี
ประชาธิปไตยจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ต่อมาเมื่อ
เดือนกันยายน 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและให้มีการเลือก
ตั้งทั่วไปในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 พรรคเสรีประชาธิปไตยไม่มีสมาชิกของพรรค
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย ต่อมาพันเอกสุบรรณ แสงพันธุ์

หัวหน้าพรรคได้แจ้งต่อผู้ร้องขอยุบเลิกพรรคการเมืองดังกล่าว และผู้ร้องได้ทำการสอบสวนแล้วปรากฏว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยไม่มีสมาชิกของพรรคได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 จึงต้องยุบเลิกพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ. 2524 มาตรา 46(4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังยุติตามที่ผู้ร้องนำสืบว่า พรรคเสรีประชาธิปไตยจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 แต่ในคราวที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ปรากฏว่าพรรคการเมืองดังกล่าวไม่มีสมาชิกของพรรคได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยและหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยได้แจ้งต่อผู้ร้องขอยุบเลิกพรรคโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องของศาลแพ่งพรรคเสรีประชาธิปไตยก็มีได้คัดค้าน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อได้ความว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยไม่มีสมาชิกของพรรคได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 พรรคเสรีประชาธิปไตยจึงต้องเลิกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46(4) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มาตรา 13 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 46 วรรคสี่ บัญญัติให้การดำเนินคดีของผู้ร้องได้รับการยกเว้นการเสียค่าฤชาธรรมเนียม

จึงมีคำสั่งให้ยุบเลิกพรรคเสรีประชาธิปไตยคืนค่าฤชาธรรมเนียมแก่ผู้ร้อง

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทรักษา-กนก พรรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ